(2) אגרה בעד הגשת בקשה לאישור קופת גמל ולחידושו;

(3) אגרה שנתית לחברה מנהלת בעד כל קופת גמל שבניהולה.

(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי שר האוצר לקבוע הוראות בדבר הפרשי הצמדה וריבית ואגרה מוגדלת שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרה לפי אותן תקנות (בסעיף זה – תוספת לאגרה).

(ג) על גביית אגרה ותוספת לאגרה לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה)[18].

(ד) לא שילמה חברה מנהלת אגרה שהיה עליה לשלם לפי הוראות סעיף קטן (א) בתוך שנה מהמועד שנקבע לתשלומה לפי הוראות אותו סעיף קטן, יותלה רישיונה החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לה הממונה, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה; בתקופת ההתליה רשאי הממונה לפעול בהתאם לסמכויותיו כאמור בסעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג); חברה מנהלת שרישיונה הותלה, תודיע על כך מיד לעמיתי קופות הגמל שבניהולה.

(ה) חידוש רישיון חברה מנהלת או אישור קופת גמל, שפקע, שבוטל או שהותלה, לפי הוראות חוק זה, יותנה בתשלום חובותיה של החברה המנהלת בשל אגרות ותוספת לאגרות שלא שולמו על ידה.

פרסום הוראות הממונה

59. (א) הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה, למעט לפי סעיפים 20(ב), 23(ד), 28, 29, 33(ב), 35 ו־36(א), אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור שהן בנות פועל תחיקתי ועל מועד תחילתן.

(ב) הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה שהן בנות פועל תחיקתי וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר, ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

ביצוע ותקנות

60. (א) השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(ב) תקנות לפי חוק זה יכול שיהיו לכלל קופות הגמל והחברות המנהלות אותן, או לגבי סוגי קופות גמל או קופות גמל למטרות מסוימות, והחברות המנהלות אותן.

פרק ח': תיקונים עקיפים, תחילה והוראות מעבר

תיקון פקודת מס הכנסה – מס' 148

61. בפקודת מס הכנסה –

(1) בסעיף 1 –

(א) אחרי ההגדרה "חוק עידוד התעשיה" יבוא:

""חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005;";

(ב) אחרי ההגדרה "פיקדון" יבוא:

""קופת גמל", "קופת גמל לתגמולים", "קופת גמל לפיצויים", "קופת גמל לקיצבה", "קרן השתלמות" ו"קופת ביטוח"– כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;";

(2) בסעיף 3 –

(א) בסעיף קטן (ה), ההגדרה "קרן השתלמות" – תימחק;

[18] חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 1473, (א) 1399.

(2) ההגדרה "קופת גמל" – תימחק;

(8) בסעיף 45א, בסעיף קטן (א)(2) המילים "כמשמעותה בסעיף 47 שיש עליה אישור המנהל לענין פסקה זו" – יימחקו;

(9) בסעיף 47(א), פסקה (2) – תימחק;

(10) בסעיף 58א(ג), בהגדרה "קרן השתלמות לחברי קיבוץ", במקום "שהיא קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47" יבוא "המיועדת לחברי קיבוץ";

(11) בסעיף 87 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) כספים ששולמו על ידי מעביד שהכנסתו פטורה ממס, לקרן או לתכנית ביטוח המיועדות לתשלום תגמולים, קיצבה, פיצויים, דמי מחלה, דמי חופשה או למטרה אחרת כיוצא באלה, שלא ניתן לגביהן אישור קופת גמל לפי חוק הפיקוח על קופות גמל, וכן כספים ששולמו לקופת גמל שאישורה כאמור בוטל או המנוהלת בידי חברה שאין בידה רישיון חברה מנהלת לפי החוק האמור, ובלבד שלא יוטל מס על הכספים ששולמו לקופת הגמל לפני היום שנקבע כיום ביטול האישור שניתן לה או כיום ביטול רישיון החברה המנהלת, לפי הענין;";

(2) בפסקה (2), המילים "כמשמעותה בסעיף 47" – יימחקו, במקום "בניגוד לתקנות שהותקנו לענין אישורה וניהולה" יבוא "בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל" ואחרי "אם לדעת המנהל" יבוא "בהתייעצות עם הממונה כהגדרתו בחוק האמור";

(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) ברישה, במקום "יראו כספים ששולמו בניגוד לתקנות לענין אישורה וניהולה של קופת גמל, גם את אלה:" יבוא "יראו גם כספים אלה ככספים ששולמו בניגוד לתקנות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל:";

(2) בפסקה (1), הסיפה החל במילים "כמשמעותה לפי" – תימחק;

(3) בפסקה (2) –

(א) ברישה, המילים "כמשמעותה בסעיף 47" ו"(להלן בסעיף זה – קופת גמל)" – יימחקו;

(ב) בפסקת משנה (א), במקום "3(ה1)" יבוא "3(ה3)";

(ג) בפסקת משנה (ד), במקום "בתקנות שהותקנו לפי סעיף 47 לענין ניהולה ואישורה של קופת גמל" יבוא "לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל";

(12) בסעיף 103, ההגדרה "קופת גמל" – תימחק;

(13) בסעיף 125ג(ה) –

(א) בהגדרה "קופת גמל", המילים "כמשמעותה בסעיף 47" – יימחקו;

(ב) במקום ההגדרה "קרן השתלמות" יבוא:

""קרן השתלמות" – קרן השתלמות, קרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(5א), או קרן השתלמות לחברי קיבוץ כהגדרתה בסעיף 58א, לפי הענין;";

(14) בסעיף 129ב(א), המילים "שאיננה מתנהלת בידי חברת ביטוח" – יימחקו;

(15) בסעיף 130(א), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) לצורך ביצוע פקודה זו רשאי המנהל להורות לחברה מנהלת, כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל, לנהל פנקסים לגבי הכספים המופקדים בקופת גמל שבניהולה."

תיקון פקודת העיריות – מס' 105

62. בפקודת העיריות[19], בסעיף 145(ד), במקום "כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה" יבוא " כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005".

תיקון חוק שיווי זכויות האשה – מס' 5

63. בחוק שיווי זכויות האשה, התשי"א–1951[20], בסעיף 7א(א)(2), במקום "כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה" יבוא "כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005".

תיקון חוק עבודת נשים – מס' 29

64. בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954[21], בסעיף 7א(א), בהגדרה "קופת גמל", במקום "כהגדרתה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]" יבוא "כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005".

תיקון חוק הגנת השכר – מס' 23

65. בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958[22], בסעיף 26 –

(1) האמור בו יהיה סעיף קטן "(א)", ובו, במקום "קנס אלף לירות" יבוא "מאסר שנתיים או קנס בשיעור פי שישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977[23]";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.

(ג) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן (ב), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

(ד) בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה."

תיקון חוק מס הבולים על מסמכים – מס' 5

66. בחוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א–1961[24], בתוספת ב', בסעיף 5(ט), בהגדרה "גורם מוסמך", בפסקה (2), במקום פסקת משנה (א) יבוא:

"(א) חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005".

תיקון חוק פיצויי פיטורים – מס' 21

67. בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963[25], בסעיף 21 במקום "כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה" יבוא "כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005".

תיקון חוק ההוצאה לפועל – מס' 26

68. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967[26], בסעיף 45ב(א), במקום "כהגדרתה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה" יבוא "כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה–2005".

---

[19] דיני מדינת ישראל, מס' 8, עמ' 197; ס"ח התשס"ה, עמ' 735.

[20] ס"ח התשי"א, עמ' 248; ס"ח התשס"ה, עמ' 717.

[21] ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התשס"ה, עמ' 464.

[22] ס"ח התשי"ח, עמ' 86; התשס"ד, עמ' 92.

[23] ס"ח התשל"ז, עמ' 227.

[24] ס"ח התשכ"א, עמ' 64; התשס"ג, עמ' 435.

[25] ס"ח התשכ"ג, עמ' 136; התשס"ד, עמ' 51.

[26] ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ה, עמ' 746.